

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת רון כץ
מאיר כהן
דבי ביטון
יוראי להב הרצנו
סימון דוידסון
מטי צרפתי הרכבי
מיקי לוי
יאיר לפיד
דוד ביטון
מיכאל מרדכי ביטון
דן אילוז
בועז ביסמוט

4197/25/פ

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ביצוע בדיקת פוליגרף לחברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי),
התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 6א 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 6 יבוא :

"בדיקת פוליגרף 6א. (א) חברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי
שנתית לחברי ועדת ייבדקו במכשיר פוליגרף, פעמיים בשנה, לשם
השרים לענייני שמירה על ביטחון המדינה מפני ריגול וחשיפת
ביטחון לאומי סודות מדינה; בסעיף זה, "מכשיר פוליגרף" –
מכשיר שבאמצעותו נערכת בדיקה המיועדת
להעריך את מהימנות תשובותיו ואמרותיו של
הנבדק, או לגלות מידע או הימצאות מידע אצל
הנבדק, וזאת בהסתמך על תגובותיו
הפסיכו-פיזיולוגיות במהלך הבדיקה, כפי שהן
נרשמות באמצעות מכשיר הפוליגרף.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

(ב) שירות הביטחון הכללי רשאי לחייב בבדיקה
כאמור בסעיף קטן (א) כל מי שהשתתף בוועדה
לענייני ביטחון לאומי בשנה החולפת.

(ג) שירות הביטחון הכללי יערוך את בדיקת
הפוליגרף ויקבע הוראות לביצועה; תוצאות בדיקת
הפוליגרף יובאו לידיעת ראש הממשלה והיועץ
המשפטי לממשלה בלבד."

ד ב ר י ה ס ב ר

מאז כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), מדינת ישראל נמצאת במלחמה. בעת האחרונה, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס לעיתים קרובות בכדי לדון בענייני המלחמה. עם זאת, מתוך דיוני הקבינט, הפורום החשוב והרגיש ביותר לניהול המלחמה מודלפים חומרים רבים. הדלפות אלו פוגעות בחוסן הלאומי של צה"ל וזרועות הביטחון ועלולות לשרת את האויב. על כן, מטרתה של הצעת חוק זו היא למנוע הדלפות מידע, ריגול וחשיפת סודות מדינה שיכולים לפגוע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. חברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי והשותפים לדיונים נחשפים למידע המסווג, שחשיפתו לגורמי חוץ עלולה לפגוע בצבא ובשירותי הביטחון ובהתאם לרמת רגישותו, גם בביטחון המדינה. מטרת הוועדה היא לסייע לממשלה בגיבוש מדיניות, הובלתו ויישומה, בנושאים של יחסים בין-לאומיים וביטחון המדינה.

לפיכך, מוצע כי כל חברי הוועדה יחויבו לעבור פעמיים בשנה בדיקת פוליגרף, באותה השיטה ובאותם התנאים שבהם מתבצע סיווג ביטחוני לבכירים ביותר במערכות הביטחון. כמו כן, מוצע לקבוע כי שירות הביטחון הכללי יוכל לחייב כל אדם אשר השתתף בדיוני הוועדה באותה שנה לעבור בדיקת פוליגרף. שירות הביטחון הכללי יהיה אחראי לעריכת בדיקת הפוליגרף לפי הוראות שיקבע ויעביר את תוצאות הבדיקה לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה בלבד.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (4396/20/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בשבט התשפ"ד (15.01.2024)